VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Resolución Exenta Nº 0243/2004

MAT: Califica Ambientalmente Proyecto "Almacenamiento de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos al Interior de las Instalaciones de Compañia Minera Zaldivar".

Antofagasta, 3 de Diciembre de 2004.

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo (D.S.) Nº 30 de 1997, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Artículo 2 del Decreto Supremo (D.S.) Nº 95 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Resolución Nº 520 de 1996, de la Contraloría General de la República; la Ley 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado; los pronunciamientos de los Organos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "**Almacenamiento de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos, al Interior de las Instalaciones de Compañía Minera Zaldivar**" presentado por **Compañía Minera Zaldivar,** en adelante **CMZ**, los cuales se contienen en el respectivo Expediente de Evaluación del proyecto.

2. La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "**Almacenamiento de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos al Interior de las Instalaciones de Compañía Minera Zaldivar**" presentado por **CMZ**, sus Adenda, incluyendo sus anexos, y el Informe Consolidado de Evaluación.

3. La Resolución Exenta Nº 0223/2004 de fecha 15 de Noviembre de 2004, que amplía los plazos de evaluación de 60 a 90 días, ambas de la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta.

4. Los acuerdos tomados por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, en la sesión Ordinaria de fecha 02 de Diciembre de 2004.

CONSIDERANDO:

1. Que, **CMZ**, ha presentado la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto "**Almacenamiento de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos al Interior de las Instalaciones de Compañía Minera Zaldívar**", a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, II[a] Región de Antofagasta, para su análisis, evaluación y resolución.

2. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) respectiva, el objetivo principal de este proyecto es disponer de sitios seguros para las personas y el medio ambiente, aislados y autorizados, para almacenar temporalmente chatarra ferrosa y no ferrosa, gomas y cartones, neumáticos cuya vida útil ha concluido, aceites de motor usados, refrigerantes usados, baterías dadas de baja, envases con resto de pinturas y masilla epóxicas, y tambores de aceite vacíos. Todos desechos que se generan en las operaciones y que serán reutilizados o dispuestos en forma definitiva en empresas externas calificadas y autorizadas.

3. Que, la ubicación del proyecto forma parte de las actuales instalaciones de la Compañía Minera Zaldívar, las que se localizan en la II Región del Norte de Chile, en la provincia y comuna de Antofagasta y a 190 Km de la ciudad de Antofagasta, a una altura de 3.300 m sobre el nivel del mar.

4. Que, se ha informado que el proyecto no tiene inversión asociada. La vida útil corresponde aproximadamente a 20 años.

Con relación a la mano de obra, el proyecto no requiere la contratación de mano de obra adicional a la que actualmente se desempeña en las instalaciones de CMZ.

5. Que, el proyecto se detalla en el capítulo 2 y 3 de la DIA, se complementa en sus Adenda y se resume en el Informe Consolidado de Evaluación, todos parte integrante del presente proceso de evaluación de impacto ambiental y de la Resolución de Calificación Ambiental. Sobre la base de lo anterior, las principales características del proyecto son las siguientes:

5.1. Que la situación base ambiental del proyecto es la siguiente:

El proyecto original denominado "Proyecto Zaldívar", aprobado ambientalmente mediante Res. Exenta N°574/1993, consideró la explotación de un yacimiento mediante una operación a rajo abierto por etapas y de dos líneas de proceso, para óxidos y sulfuros. Estos últimos, una vez chancado el mineral, son lixiviados bacterialmente por un período de 330 días.

El proyecto original Estudio de Impacto Ambiental (EIA) "Proyecto Zaldívar" 1993 Volumen I, incorporó el almacenamiento de los desechos peligrosos, especificando en la página 77 del documento textualmente, "Tales instalaciones se diseñarán para contener y evitar la migración de las sustancias peligrosas, con especial énfasis en la prevención de la contaminación arrastrada por los vientos. El área de eliminación de desechos estará aislada de las vías de drenaje y de las instalaciones del campamento".

En conformidad con lo autorizado por la COREMA II Región en su momento (1993), posteriormente se hizo necesaria la implementación de los diferentes sitios de almacenamiento, construyéndose y acondicionándose primero los estanques para el almacenamiento de aceites y refrigerantes usados, la trinchera para almacenar los envases con restos de pintura, baterías usadas y tambores de aceite vacíos y luego, durante

el 2003, se construyeron los patios definitivos para acumular chatarra y neumáticos usados. Todo lo anterior siguiendo las directrices generales comprometidas en el EIA aprobado e incorporando además, el mejor conocimiento y tecnología al momento de la implementación.

Asumiendo la Compañía que los aspectos ambientales de los sitios de almacenamiento de residuos peligrosos del Proyecto Zaldívar fueron evaluados y aprobados a través de la RCA Nº 574/1993, se solicitó el correspondiente permiso sectorial al SSA, para su regularización, el que no fue aceptado, indicándose a través del Ord 0117/2003 de CONAMA, que el proyecto original "no cuenta con la información necesaria para calificar la disposición de residuos como materia evaluada ambientalmente".

Por otra parte, para la pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el mencionado Ordinario Nº 117/2003, se consideró el Dictamen de la Contraloría de REF. Nº 37.349/97 de 07 de Abril de 1999, sobre Otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales, el que establece lo siguiente: "la data de presentación de la solicitud de un permiso ambiental sectorial, no constituye un elemento que determine la normativa que debe aplicarse al momento de otorgar el permiso solicitado, toda vez que a falta de un precepto legal que así lo disponga, el principio de juridicidad obliga a la autoridad a someterse a la ley vigente al tiempo en que debe resolver la petición correspondiente". Por tanto, se indicó que los permisos sectoriales se entregarían una vez sometidas estas actividades al SEIA, de acuerdo a la legislación vigente.

5.2. Que, los residuos a disponer y las superficies que ocuparán en el proyecto, se presentan en la siguiente tabla:

Actividad	**Superficie**	**Localización en Coord. UTM (mt)**
Almacenamiento Aceites y Refrigerantes Usados	450 m^2	**Norte 7.323.829** **Este 492.970**
Almacenamiento Baterías Usadas y Restos de Pinturas	672 m^2	**Norte 7.323.953** **Este 493.420**
Almacenamiento Tambores Vacíos	478 m^2	**Norte 7.323.996** **Este 493.479**
Almacenamiento Chatarra	4.961 m^2	**Norte 7.324.330** **Este 439.715**

Almacenamiento Neumáticos Usados	21.974 m^2	**Norte 7.324.246** **Este 493.656**

En Anexo A de la DIA, ver Plano "Ubicación regional de las faenas de Compañía Minera Zaldívar" y Plano "Ubicación General de los Sitios de Almacenamiento en el Área Industrial de CMZ".

5.3. Que, las partes o instalaciones principales que considera el proyecto son:

- Los sitios para el almacenamiento de los residuos industriales peligrosos y no peligrosos, los que se encuentran construidos**.**
- Planes de manejo y de emergencia para las operaciones de almacenamiento.

5.4. Que, el proyecto no tiene asociado una etapa de construcción, ya que las instalaciones correspondientes se encuentran construidas y en operación.

5.5. Que, para la etapa de operación la DIA contempla lo siguiente:

5.5.1. Que, el propósito del proyecto es regularizar ante las autoridades ambientales regionales, las instalaciones para el almacenamiento temporal de residuos industriales peligrosos y no peligrosos, y los procedimientos de manejo y transporte interno de estos residuos.

Para la realización de estas actividades, se contemplan diversos sistemas y normas de manejo que permiten controlar y asegurar el correcto almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos, provenientes de las diversas áreas de generación, en sectores previamente establecidos y acondicionados de acuerdo a las características de cada residuo.

5.5.2. Que, las cantidades de los residuos considerados en el proyecto, son los siguientes:

a)

Residuos	**Lt/mes**
Aceites usados	22.000
Refrigerantes usados	250

b)

Existente			**A Disponer**					**TOTAL**	
Residuo	N° Tambo o Unid.	Superf. m2	Mes Tambs. o Unid.	Anual Tambs. o Unid.	Superf. Anual m2	A 10 años Tambs. o Unid.	A 10 años Superf. m2	Total Tambs. o Unid.	Total Superf. m2
Tarros de Masilla Epóxica	02	0.72	-	01	0.36	10	3.6	12	4.3
Tarros de Pintura	03	1.1	-	01	0.36	10	3.6	13	4.7
Baterías usadas	480	24	27	324	16	3240	160	3720	184
Tambores Vacíos	500	18	55	660	24	6600	240	7100	258

Nota

- 1 tambor de 200 lt. = 0.36 m2, sin compactar. Compactado su volumen se reduce a un 10% aproximadamente, 0.036 m2.
- Los datos de las baterías están expresados en unidades, las que se almacenan en pilas de a cuatro. La capacidad de almacenamiento para las baterías es de aproximadamente 4 años.

c)

Patio de Chatarra	**Cantidad**
Bronce	0.05

Acero inoxidable	2.00
Aluminio	0.05
Acero manganeso	30.0
Acero carbono	15.0
Carpetas de HDPE y gomas	0.50
Cobre	0.50
Papeles y cartones	0.30
Patio de Neumáticos	
Neumáticos de gran tamaño (camiones mina) unid./mes	15
Neumáticos de regular y pequeño tamaño, unid/mes	10

5.5.3. Que, para cada uno de los residuos, la DIA contempla un análisis de características de los sitios de almacenamiento, características y dimensiones de estanques y trincheras de almacenamiento, medidas de Control de Infiltraciones al terreno, medidas de control de Ingreso, inventario de residuos, plan de manejo asociado, incluido el envío a terceros y Control de Emergencias.

5.6. Que, con relación a la etapa de cierre se informa lo siguiente:

El Proyecto Zaldívar desarrollará un plan de cierre integral de sus operaciones, el que también incluirá las instalaciones del actual proyecto.

Este plan será presentado a las autoridades en la forma y en los plazos establecidos en el Decreto Supremo (D.S.) N° 132/2004, Ministerio de Minería, "Normas sobre cierre de faenas mineras", y tendrá entre sus objetivos, realizar un cierre ordenado y organizado de las faenas, de manera de proteger la salud y seguridad de las personas y mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.

En particular, todos los residuos peligrosos y no peligrosos almacenados al momento del cierre, serán retirados y dispuestos en instalaciones externas autorizadas. Las geomembranas serán levantadas y dispuestas junto con el resto de residuos peligrosos que se puedan generar en la etapa de cierre de la faena.

Los suelos fundacionales serán inspeccionados y de existir señales de filtración o contaminación de los suelos, éstos serán levantados y almacenados en contenedores para su disposición final en una empresa autorizada, como residuo peligroso.

6. Que, sobre la base de lo señalado en la Declaración de Impacto Ambiental, sus Adenda, el Informe Consolidado de Evaluación y los informes sectoriales de los Órganos de la Administración del Estado que participaron en la evaluación ambiental, y demás antecedentes que acompañan el expediente de evaluación respectivo, se concluye que el proyecto no genera o presenta los efectos, características o circunstancias señaladas en el Artículo Nº 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente y no requiere la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental.

SE RESUELVE:

1. CALIFICAR FAVORABLEMENTE el proyecto **"Almacenamiento de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos al Interior de las Instalaciones de Compañía Minera Zaldivar"** presentado por **CMZ**.

2. CERTIFICAR que el proyecto **"Almacenamiento de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos al Interior de las Instalaciones de Compañía Minera Zaldivar"** presentado por **CMZ**, cumple con la normativa de carácter ambiental y con los requisitos formales del permiso ambiental sectorial contenido en el Artículo 93 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. El titular del proyecto deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA IIª Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, obligándose a asumir las acciones necesarias para controlarlas y mitigarlas, avisando oportunamente a esta Comisión.

4. El titular deberá tener presente que cualquier modificación que desee efectuar al proyecto original aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente IIª Región de Antofagasta, tendrá que ser informada previamente a esta Comisión, sin perjuicio de su obligación de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente.

5. Por otra parte, la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta, requerirá monitoreos, análisis, mediciones, modificaciones a los planes de contingencias o cualquier modificación adicional destinada a corregir situaciones no previstas y/o contingencias ambientales, cuando así lo amerite. A su vez, el titular del proyecto podrá solicitar a la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta, cuando existan antecedentes fundados para ello, la modificación o eliminación de dichos monitoreos, análisis o mediciones, que le fueran solicitadas.

6. De igual forma que el proponente, cualquier organismo competente en materia de permisos ambientales específicos deberá ceñirse a lo ya aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA, IIª Región de Antofagasta.

7. El titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente oportunamente, y previo a su ejecución, el inicio de las obras y/o actividades de cada una de las etapas del proyecto. Además, deberá informar cualquier contingencia referida al proyecto dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.

8. El titular deberá facilitar la labor fiscalizadora por parte de las autoridades competentes.

9. El titular deberá cumplir con todas y cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su D.I.A., en sus Adenda, que forman parte integral de la presente Resolución, y que en todo momento el proyecto deberá cumplir las normas ambientales establecidas por la legislación vigente.

10. Procederán contra la presente resolución los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición y en subsidio Jerárquico, que se interpone ante la Comisión Regional del Medio Ambiente IIª Región, Antofagasta, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación y, b) Recurso Jerárquico, cuando no se deduzca reposición, que se interpone para ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, dentro del plazo de 5 días contados desde su notificación. Lo anterior, sin perjuicio de la interposición de otros recursos.

Anótese, notifíquese al titular y archívese,

Jorge Molina Cárcamo
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
de la II Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente

PTV/SCH
Distribución:

- Jorge Enrique Díaz Araya
- Administrador Institucional
- Señor Alejandro Pizarro Barrio
- Señor Atilio Narváez Páez
- Señor Christian Pizarro Pavez
- Señor Dagoberto Loayza Cayo
- Señor Enrique Viveros Jara

- Señor Fernando Alvarez Castillo
- Señor Fredy Balbontín Barrios
- Señor Guillermo Espíndola Correa
- Señor Hernán Rodríguez Baeza
- Señor Jorge Peralta Villagra
- Señor Jorge Molina Cárcamo
- Señor Juan Flores Ramírez
- Señor Manuel Cavada Zamorano
- Señor Manuel Gutierrez Cortes
- Señora María Paz Valenzuela Tapia
- Señor Mauricio Vicencio Alvarez
- Señor Roberto del Río Gumucio
- Señor Rúben Manríquez Novoa
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Antofagasta
- Ministerio de Obras Públicas, Región de Antofagasta
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Servicio de Salud de Antofagasta, Región de Antofagasta

C/c:

- Expediente del Proyecto "Almacenamiento de Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos al Interior de las Instalaciones de Compañia Minera Zaldivar"
- Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:
- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=43/9f/948ebbbdf40c19f61a57f0077db533d32b07

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR